V Jornadas sobre Enseñanza del Derecho
17 y 18 de septiembre de 2015

Centro para el Desarrollo Docente – Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas



Eje: Historia, política y perspectivas de la formación en Ciencias Jurídicas

Índice

Relatoría por Victoria Kandel

1	Diego Fernando RIZZI	Misa estatal en las aulas universitarias.
2	Raúl Néstor ÁLVAREZ	El pluralismo y la educación política: ¿Problema o estrategia didáctica?
3	Eva Graciela NUÑEZ	Dos siglos de historia de enseñanza del derecho en Buenos Aires.
4	Victoria BEDIN y Fernando GELBER	No hay Derecho sin Historia.
5	David Manuel MOSQUERA SCHVARTZ	La profundización de la Didáctica del Derecho: de un requisito formal a una nueva área de conocimiento académico.
6	Mirta Carolina LADO JARA y José ORLER	La producción de conocimiento en la Facultad de Derecho. Análisis del programa de incentivos a docentes investigadores de la Secretaria de políticas universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
7	César ZERBINI y David Manuel MOSQUERA SCHVARTZ	La enseñanza de la ciudadanía en la escuela secundaria y las nuevas prácticas ciudadanas de los jóvenes.

El pluralismo y la educación política: ¿Problema o estrategia didáctica?

Raúl Néstor Álvarez

Abogado (UBA), Licenciado en Ciencia Política (UBA), Profesor en Docencia Superior (UTN). Magister en Ciencia Política (UNSAM). Jefe de Trabajos Prácticos de la materia "Teoría del Estado" en la Facultad de Derecho, UBA. lacasilladeraul@yahoo.com.ar

Resumen

Intento aquí reflexionar en torno a la educación política o ciudadana, en lo que refiere a los posicionamientos ideológicos que pueden o deben tener, tanto docente como alumnos. ¿Debe, el profesor de ciudadanía, explicitar su postura valorativa? ¿Cómo juegan la diversidad de valoraciones en el desenvolvimiento de la clase? ¿Qué alcance debe tener el pluralismo para fortalecer y no entorpecer el proceso de aprendizaje cívico? Intento en primer lugar desmentir la postura adoctrinadora, para luego diferenciarme también de la perspectiva normativista. Propongo en cambio, transitar las contradicciones, de una posición crítica que sintetice el compromiso político con el compromiso pedagógico, tanto del docente como de los alumnos, engarzados cuidadosamente para tornar sincero y productivo el vínculo pedagógico.

Palabras clave: pluralismo – educación ciudadana – didáctica política – libertad de cátedra – posición valorativa.

Introducción

Mucho se discute en nuestra aulas sobre cuál debe ser la actitud del docente frente a la política. Pero especialmente, para los docentes de materias cuyo contenido es lo político en sí, esta discusión adquiere especial relevancia.

Desenvuelvo a continuación, el modo en que este problema se planteó en mi práctica docente en los últimos años en una institución determinada, recorro los aportes conceptuales vigentes sobre el tema, y propongo una enunciación que intenta ser superadora, del dilema que plantea al pluralismo para la educación política.

El problema en un caso concreto:

Durante cuatro ciclos lectivos, tuve el gusto de desempeñarme como docente de varios espacios curriculares en el el profesorado en ciencias políticas para la enseñanza secundaria, que se dicta en el ISFD 113 de General San Martín, Provincia de Buenos Aires.-

A lo largo de esta experiencia, he podido apreciar, como problema recurrente, ciertos enconos que surgen entre los alumnos, o entre éstos y los docentes, que se expresan bajo la forma de diferencias político ideológicas.

A modo de ejemplo describo algunas situaciones concretas que ocurrieron:

a) Un profesor del área de política internacional, de orientación liberal, se enfrenta a un curso cuyos alumnos, en su mayoría –aunque no todos- son simpatizantes de izquierda o peronistas. Durante las cursadas se suscitaron diversos tipos de problemas de estilo, de contenido, de volumen bibliográfico, de funcionamiento áulico, etc., que lleva a que muchos alumnos abandonen la materia.

b) Hay elecciones de centro de estudiantes y claustro docente. Compiten tres agrupaciones. Dentro del curso de segundo año de política, de solo siete alumnos, éstos se dividen. Algunos van con la agrupación "X", de origen peronista, por entonces conducción del centro, y otros van con una lista opositora formada por Kirchneristas y militantes de izquierda (La tercer lista, trotskista, no recibe adhesiones en este grupo). Se suscitan discusiones políticas entre ellos, que derivan en actitudes y conductas personales hostiles. Gana la elección del centro y del claustro la alianza opositora Kirchnerista/ izquierdista. De los tres alumnos de la lista derrotada solo uno continúa cursando, mientras que los otros dos abandonan la carrera porque no soportan la tensión generada con sus compañeros.

c) En una clase de una materia del área de la fundamentación, en un primer año, la profesora da como ejemplo de fecha simbólica el 12 de Octubre. Un grupo de alumnos, de unos 45 años de edad promedio, algo distanciado del resto, argumenta la teoría del encuentro de culturas. Otra alumna, ya docente de otro nivel, que cursa como segunda carrera, argumenta en cambio que se trató de un genocidio de conquista. La mayoría de los alumnos, y la docente, son partidarios de esta segunda postura. La discusión comienza a encenderse, la alumna usa la ironía como recurso. Uno de sus contendientes la increpa preguntándole si tiene algo persona con él, la discusión se va de cauce, y la docente cambia la actividad. Al terminar la clase la alumna se dirige hacia su contendiente de manera intempestiva, su compañero se

pone de pie y le pregunta si le va a pegar… Llegado al límite de la violencia física, los alumnos se separan y la discusión se disipa, afortunadamente.

d) Un alumno, de profesión policía en ejercicio, me hace saber que siente incomodidad, frente a "X" profesora, porque caracteriza permanentemente a la policía como una institución represiva. A las pocas semanas, el alumno policía abandona el curso, argumentando que va a estudiar otra carrera. La misma docente había mantenido, dos clases antes, una discusión con otro alumno del mismo grupo, acerca de la caracterización del período agroexportador y la función política de la educación pública. El alumno sostenía la tesis sarmientina que presenta el papel del Estado y la escuela como civilizadora frente al atraso, en tanto que la docente lo ve como un medio de colonización pedagógica.

Podrían seguir enumerándose ejemplos. Lo que se aprecia, como consecuencia, es un desgranamiento de la matrícula. Que seguramente se agregue a otras causas de deserción. Lo cierto es que de 20 alumnos que concurren el primer día de clase a primer año, el cuarto año solo estarían en condiciones de comenzar a cursarlo dos alumnos.

¿En qué medida las diferencias político-ideológicas refuerzan las condiciones expulsivas contra algunos estudiantes? La institución que describo identificó como problema de esta carrera el alto nivel de desgranamiento ¿Es el encono político causal de deserción?

Construcción político pedagógica

Podría preguntarse también cómo se vinculan estas discusiones intra-institucionales, con los antagonismos sociales profundos que constituyen el tejido social de nuestra sociedad. En términos marxistas: La discusión política en el aula ¿es una expresión de la lucha de clases? O en términos populistas: estas diferencias políticas áulicas ¿forman parte de la construcción sintético antagónica que da lugar a la constitución del pueblo como sujeto activo de la democracia? O en palabras freireanas: el alumno sarmientino, el profesor liberal, el estudiante policía ¿expresan en discurso del opresor? ¿o el intercambio grupal, con ellos incluidos, es un dialogo pedagógicamente liberador?

Concepciones de Educación Políticas

Vale la pena recordar las distintas tendencias existentes en la didáctica de lo político: el adoctrinamiento, la formación normativa, y la educación ciudadana autonomista, inclinándome, claro está, por esta última. La primera es vertical, autoritaria, justificada en supuestos valores superiores incuestionables, que deben dar forma a los sujetos. La formación normativa es aquella

que buscar formar ciudadanos disciplinados, que al internalizar las normas establecidas se conduzcan de manera responsable. La Educación autonomista, en cambio pretende partir de la libertad del sujeto, que en diálogo con los otros, se inter-influyen para desarrollar criterios políticos propios.

Discurso liberador y tácticas excluyentes

Es necesario reconocer, en nosotros mismos y en nuestros compañeros, tanto docentes como alumnos, que muchas veces la ideología supuestamente popular, libertaria, revolucionaria, etc., suele venir acompañada de prácticas reproductivistas, autoritarias, monistas, y en definitiva, excluyentes.

¿Qué formamos en un profesorado de política? ¿Qué se forma en una clase de ciudadanía en escuela secundaria? ¿Ciudadanos o seguidores? ¿Los ayudamos a que se formen según sus propias maduraciones convictivas, o se trata de convencerlos, de "concientizarlos" y de inculcarles nuestra idea?

¿Cómo se forma políticamente un sujeto? ¿Internalizando un discurso de otro, sea moral o jurídico, o desenvolviendo un proceso autónomo de argumentación discursiva vinculado a prácticas sociales? Si educar siempre implica un "poder epistemológico" (Foucault, 2005 [1973]: 142) ¿cómo andamiar estrategias de enseñanza política que "empoderen" a quien aprende?

La denuncia a los profesores de política adoctrinadores, ya fue hecha largamente (Obiols y Diaz, 1997). La crítica a la formación política normativa también se encuentra superada desde hace décadas (Jauretche, 2011 ´[1957]: 122). La pedagogía crítica dialógica se encuentra extendida e institucionalizada a través de la legislación educativa vigente (Artículo 11 inc. C de la Ley de Educación Nacional nro. 26206). También los tiempos políticos han progresado y dentro de los cuerpos docentes en educación secundaria y superior, encontramos una significativa presencia docentes y estudiantes de orientación peronistas, marxistas, freireanos, católicos de base, etc. Pero sus prácticas, como docentes, y como alumnos, siguen perteneciendo a una pedagogía política tradicional.

Una estrategia didáctica que se condiga con una política liberadora, debe comprender el pluralismo, no solo como principio abstracto, declamado, sino como estrategia de enseñanza deliberada (Siede, 2007: 160). Esto significa que el profesor de política, sea cual fuere su idea, debe generar un espacio, un clima, un método, un hábito, propenso a la proliferación de ideas, diversas, plurales, que permitan a cada estudiante ir generando un discurso político propio, en

constante diálogo con los procesos autónomos de definición política de sus compañeros. La enseñanza de la política requiere un docente pluralizador político, y no un predicador, o un normalizador.

Libertad de Cátedra, pluralismo y educación política

Pedirle al profesor de política estrategias pluralizantes ¿contraría su libertad de cátedra? La libertad de cátedra significa que cada docente pueda darle, a su enseñanza, la orientación ideológica que él mismo elija, sin que pueda serle impuesta por una autoridad superior (Bidart Campos, 2004: 93). ¿Significa eso que el profesor de política puede imponer un monodiscurso en su clase? ¿Qué solo se va a poder preguntar e indagar, dentro de los lineamientos ideológicos que él dispone? Así entendida, la "libertad de cátedra" es un ejercicio de adoctrinamiento normalista.

Pero pensemos lo inverso ¿puede un profesor de política desenvolver prácticas autonomistas en sus alumnos dejando fuera su propia posición? ¿Debe un profesor de política expresar su opinión política frente a los alumnos? Este dilema llega al máximo nivel de confusión cuando un docente supuestamente "crítico liberador" desenvuelve estrategias didácticas "concientizadoras" autoritarias y excluyentes.

Por otro lado, tampoco es viable un profesor de política neutralista ingenuo. Se sabe que no hay neutralidad posible ante los problemas políticos. Porque en sus diversos niveles de integración, la producción del discurso político contiene bases no solo psicoinvidividuales, sino también sociales, económicas, culturales, etc.

No hay neutralidad política posible. Pero no hay educación política autonomista sin pluralismo.

Conclusión

Como punto de llegada, debo reconocer que no tengo elementos suficientes para suturar el análisis que he abierto. No tengo plan ni propuesta. Pero podemos señalar una dirección, un horizonte hacia el cual mirar. En educación política, necesitamos los dos momentos: el pluralismo respetuoso, metódico, actitudinal; y la autodefinición ideológica abierta, valorativa. El primero nos convoca al respeto, a escuchar al otro, a tomar distancia del escenario de la guerra. El segundo, en cambio, es agonal, requiere decir lo que el docente piensa, "ponerse la camiseta". Sincerar la propia postura para que los alumnos puedan decodificar fácilmente, pese a la asimetría de la relación pedagógica, desde qué lugar habla su profesor. Esta "bilateralidad" de la estrategias didácticas en formación política, tienen consecuencias metodológicas, como por ejemplo: 1) la disposición física de la clase debe situar en equidistancia a todos sus participantes

(El modelo de clase es más parecido a una asamblea que a un templo religioso); 2) Las secuencias de la clase deben pasar por momentos plurales, donde cada uno pueda (y deba) expresar su posición, y por momentos integrativos, donde quede definido un espacio de contenidos claros del proceso de aprendizaje; 3) La bibliografía debe ser plural, mostrando la postura de distintas corrientes sobre los temas que se tratan, y no limitarse a profundizar tan solo la posición de la cátedra, como si fuera una verdad concluyente; 4) Los objetivos del proceso de aprendizaje/ enseñanza deben ser expresos y claros de antemano, porque esto es lo que se evaluará como resultado del mismo; 5) La dialéctica problematizadora práctica/teoría es un recorrido insoslayable para que los diversos perfiles ideológicos, de docentes y alumnos se pongan a prueba en diálogo plural; 6) El docente debe arbitrar el funcionamiento de la clase asegurando que se garantice a cada alumno la libertad de expresión autónoma, dando mayores ventajas a aquellos que se encuentran en una situación de inferioridad numérica o de menor preparación intelectual.

La clave de la política siempre es la lucha. De ahí que sea connatural a la discusión política el pujar una posición con otra. El papel del docente consiste en instalar los dispositivos didácticos para que en este proceso, los contendientes no se excluyan uno a otro, sino que aprendan del otro. Si la pasión de la lucha amigo-enemigo es lo que mueve –por otros medios- la política. ¿Qué pasión debe desarrollar el docente para promover el pluralismo entre sus alumnos? No es la misma pasión política, no es la lucha de poder. Sino la construcción de un suprapoder, del poder de lo colectivo, de la construcción de la grupalidad. Es una pasión amorosa y no antagónica. Un amor político.

Bibliografía:

Jauretche, Arturo. "La colonización pedagógica", en "Los profetas del odio y la yapa", Ediciones corregidor, Buenos Aires 2011 ´[1957].

Siede, Isabelino. "La educación política. Ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela". Editorial Paidós, Buenos Aires, año 2007.

Foucault, Michel. "La verdad y las formas jurídicas" Editorial Gedisa, Barcelona, 2005.

Bidart Campos, Germán J. "Compendio de Derecho Constitucional", Editorial Ediar, Buenos Aires, año 2004.

Obliols, Guillermo y Diaz, Mirta, "Enfoques, inserción curricular y metodología para le Educación, Etica y Ciudadana". Año 1997.